

ZMLUVA č. 254170 08U02

o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytovej uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny zriadenej osobitným predpisom

uzatvorená podľa § 4j a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1 Poskytovateľ:

Environmentálny fond

Sídlo:

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

IČO:

30 796 491

DIČ:

2021925774

Štatutárny zástupca:

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Právna subjektivita:

štátny fond zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN:

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

(ďalej len „Fond“)

a

2 Prijemca:

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Sídlo:

P.O.Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin

Korešpondenčná adresa:

P.O.Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin

IČO:

54435366

DIČ:

2121708655

Štatutárny zástupca:

Ing. Roman Fajth, riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra

Právna subjektivita:

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Štátna pokladnica

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo samostatného bankového účtu
vo formáte IBAN:

SK57 8180 0000 0070 0071 6617

(ďalej len „SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU“)

(ďalej spoločne Fond a SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU len „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Fond je štátny účelový fond zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o Environmentálnom fonde**“) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v štatúte SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU a je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
3. Zmluva sa uzatvára na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky číslo 67820/2025 zo dňa 26. 11. 2025, vydaného podľa § 4j ods. 3 Zákona o Environmentálnom fonde, ktorým boli SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU priznané finančné prostriedky Fondu vo výške 2 650 255,00 EUR (slovom: dvamiliónyšesťstopäťdesiatšesťtisícdeväťdesiatpäť eur a nula centov) (ďalej len „**Prostriedky Fondu**“) na úhradu nákladov vzniknutých v roku 2026 na účely § 4 ods. 1 písm. ao) a v zmysle § 4j ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytovej uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia prostredníctvom organizácie ochrany prírody a krajiny (ďalej len „**Rozhodnutie ministra**“).
4. Podkladom pre vydanie Rozhodnutia ministra bola žiadosť SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU zo dňa 29.10.2025 podaná v zmysle § 4j ods. 1 Zákona o Environmentálnom fonde o poskytnutie Prostriedkov Fondu na účel uvedený v čl. IV. Zmluvy (ďalej len „**Žiadosť**“).
5. Poskytnuté Prostriedky Fondu podľa tejto Zmluvy nie sú štátnou pomocou v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „**Zákon o štátnej pomoci**“). V prípade, ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU zistí skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na pravidlo uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia Zmluvy, je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná Fond o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať.

Článok III. Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím Prostriedkov Fondu na účel uvedený v článku IV. Zmluvy.
2. Prostriedky Fondu sa poskytujú zo zdrojov Fondu, nejedná sa o finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie.

Článok IV. Účel použitia Prostriedkov Fondu, Obdobie na realizáciu účelu použitia Prostriedkov Fondu, Celková výška poskytnutých Prostriedkov Fondu

1. Účel použitia Prostriedkov Fondu: Prostriedky Fondu budú použité na zabezpečenie zvýšených záchytovej uhlíka v lesnej pôde a biomase realizáciou opatrení na ochranu a starostlivosť o chránené územia, ktoré zahŕňajú najmä ochranu a starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny, ochranu a starostlivosť o biotopy európskeho a národného významu, ochranu a starostlivosť o druhy európskeho významu a národného významu a ich biotopy, ochranu a starostlivosť o lesné a nelesné ekosystémy, ochranu a starostlivosť o prvky územného systému ekologickej stability, ochranu a starostlivosť o mokrade, ochranu a starostlivosť o dreviny, monitoring, elimináciu a zamedzenie šírenia invázných nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, vypracovanie dokumentácie

ochrany prírody a krajiny a iné odborné podklady súvisiace so záujmami ochrany prírody a krajiny, výskum, prieskum, monitoring, vzdelávanie a výkon stráže prírody.

Vzhľadom na naplnenie uvedených cieľov a účelu stanovených vyššie budú prostriedky Fondu použité na krytie personálnych a prevádzkových nákladov, nákladov na obstaranie tovarov a služieb, ako aj na krytie nákladov investičného charakteru pre dlhodobý udržateľný rozvoj na území národného parku a v kompetenčnom území správy národného parku, ktorý bude zameraný na trvalé zabezpečenie ochrany a starostlivosti o chránené územia v zmysle § 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2. Obdobie na realizáciu účelu použitia Prostriedkov Fondu:
(začiatok a ukončenie): 1.1. 2026 – 31.12.2026
3. Celková výška poskytnutých Prostriedkov Fondu: 2 650 255,00 EUR
4. Prostriedky Fondu budú použité v súlade s celkovým rozpočtom priamych nákladov SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU na rok 2026, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len „**Rozpočet**“).
5. V prípade akýchkoľvek pochybností Zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu oprávnených priamych nákladov, ktoré majú byť realizované z poskytnutých Prostriedkov Fondu, sú Zmluvné strany viazané touto Zmluvou, Žiadosťou, Rozpočtom, Rozhodnutím ministra a Usmernením k vyúčtovaniu finančných prostriedkov Fondu poskytnutých SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU (ďalej len „**Usmernenie**“).

Článok V.

Výška Prostriedkov Fondu, lehota a spôsob ich poukázania

1. Fond sa zaväzuje poukázať SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU Prostriedky Fondu vo výške:
2 650 255,00 EUR (slovom: dvamiliónyšesťstopäťdesiatštyri tisíc dvestopäťdesiatpäť eur a nula centov)
formou bezhotovostného prevodu na samostatný, na tento účel zriadený bankový účet SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU, uvedený v článku I. bod 2 Zmluvy, a to **v lehote najneskôr do 16.01.2026**.
2. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná mať zriadený samostatný bankový účet uvedený v článku I. bod 2 Zmluvy ako bezúročný. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje tento samostatný bankový účet využívať výlučne na finančné operácie súvisiace s použitím Prostriedkov Fondu poskytnutými na základe tejto Zmluvy a v súlade s touto Zmluvou.
3. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v článku I. bod 2 Zmluvy otvorený, a to až do doby záverečného vyhodnotenia splnenia podmienok Zmluvy a úplného finančného vysporiadania poskytnutých Prostriedkov Fondu podľa tejto Zmluvy.
4. Celková výška poskytnutých Prostriedkov Fondu uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navýšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutých Prostriedkov Fondu na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí Zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov nad rámec Rozpočtu, tieto náklady znáša výlučne SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU na ťarchu vlastného rozpočtu.

Článok VI.

Použitie a vyúčtovanie Prostriedkov Fondu

1. Prostriedky Fondu sú účelovo viazané na úhradu skutočne vynaložených oprávnených nákladov,

- ktoré priamo súvisia s účelom použitia poskytnutých Prostriedkov Fondu v súlade s Rozpočtom.
2. Za skutočne vynaložené priame a oprávnené náklady podľa tejto Zmluvy je možné považovať len tie náklady, ktoré sú vynaložené v súlade s touto Zmluvou, Rozpočtom a Usmernením.
 3. V prípade, ak priame a oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu účelu špecifikovaného v článku IV. Zmluvy budú nižšie ako suma poskytnutých Prostriedkov Fondu uvedených v článku V. bod 1 Zmluvy, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná vrátiť tento nevyčerpaný zostatok Prostriedkov Fondu, a to aj bez vyzvania, najneskôr v lehote do **31.03.2027**. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je súčasne povinná zaslať Fondu oznámenie o vrátení platby. Rovnako je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná, v lehote do **10 kalendárnych dní** odo dňa doručenia správy z administratívnej finančnej kontroly zo strany Fondu vykonanej v súlade s článkom IX. bod 3 Zmluvy, vrátiť Fondu Prostriedky Fondu vo výške nákladov, ktoré nebudú Fondom akceptované ako oprávnené a priame náklady vynaložené v súlade s účelom vymedzeným v článku IV. Zmluvy.
 4. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje všetky finančné operácie, ktoré súvisia s poskytnutými Prostriedkami Fondu podľa tejto Zmluvy, uskutočňovať prostredníctvom samostatného bankového účtu uvedeného v článku I. bod 2 Zmluvy. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je oprávnená mimo tohto samostatného bankového účtu realizovať:
 - a) úhrady osobných výdavkov definovaných v Rozpočte prostredníctvom bankového účtu, z ktorého sa realizujú úhrady osobných výdavkov, pričom je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná preukázať Fondu účtovné doklady dokumentujúce prevod finančných prostriedkov zo samostatného bankového účtu uvedeného v čl. I. bode 2 Zmluvy na tento bankový účet, z ktorého sa realizujú úhrady osobných výdavkov definovaných v Rozpočte;
 - b) úhrady daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ak na ňu SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU vznikne povinnosť, pričom je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná preukázať Fondu účtovné doklady dokumentujúce prevod finančných prostriedkov zo samostatného bankového účtu uvedeného v čl. I. bode 2 Zmluvy na tento bankový účet, z ktorého sa realizuje úhrada daňových povinností;
 - c) hotovostné operácie súvisiace s oprávnenými nákladmi na realizáciu účelu špecifikovaného v článku IV. Zmluvy, pričom je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná preukázať Fondu účtovné doklady dokumentujúce dotáciu pokladnice SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU z finančných prostriedkov zo samostatného bankového účtu uvedeného v článku I. bod 2 Zmluvy a účtovné doklady súvisiace s vedením pokladničnej hotovosti vrátane záverečného zúčtovania pokladnice; SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná pri nakladaní s pokladničnou hotovosťou dodržiavať príslušné platné právne predpisy.
- SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zároveň zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu uvedeného v článku I. bod 2 Zmluvy nebude uskutočňovať žiadne iné finančné operácie.
5. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná najneskôr v lehote do **26.02.2027** predložiť Fondu vyplnené a podpísané tlačivo **záverečného odpočtu použitia Prostriedkov Fondu za rok 2026**, ktorý tvorí prílohu Usmernenia; vrátane prehľadnej a sumárnej evidencie jednotlivých mzdových a osobných nákladov formou rekapitulácie miezd, ktorej špecifikácia bude obsahom Usmernenia. Súčasne je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná Fondu predložiť faktúry, zálohové faktúry, prípadne iné účtovné doklady zodpovedajúce zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutých Prostriedkov Fondu (ďalej len „**účtovné doklady**“). Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným(i) dodávateľom(mi) podľa článku VIII. bode 3 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Fond doručí SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU Usmernenie v lehote do **27.02.2026** na e-mailovú adresu SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU uvedenú v Žiadosti, resp. v prípade jej zmeny na inú písomne oznámenú e-mailovú adresu. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje, že odo dňa doručenia Usmernenia bude postupovať podľa pokynov uvedených v Usmernení.
 6. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je tiež povinná na požiadanie Fondu predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k tejto Zmluve na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, ich hospodárnosť, účelnosť, vecnosť a súlad so Zmluvou, Rozpočtom a v súlade s Usmernením.
 7. Ak Fond zistí nedostatky vo vyúčtovaní alebo v jeho prílohách písomne, prostredníctvom emailu, oznámi tieto nedostatky SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU a vyzve ju, aby ich odstránila v lehote určenej Fondom podľa závažnosti od 5 do 30 pracovných dní.

8. DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených Fondu zo strany SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU bude oprávneným nákladom len v prípade, ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU Fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a že jej ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet podľa § 79 tohto zákona.

Článok VII. Povinnosti SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU

1. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná vopred písomne požiadať Fond o udelenie súhlasu k akejkoľvek zmene skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto Zmluve, vrátane jej príloh. Zmenu akýchkoľvek skutočností a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU oprávnená uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase Fondu s navrhovanou zmenou dohodnutých podmienok. V prípade, ak Fond udelí súhlas so zmenou dohodnutých skutočností a podmienok, je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná uzatvoriť s Fondom písomný dodatok k Zmluve v prípade, ak to Fond považuje za potrebné. V prípade ak Fond vyhodnotí, že ide o zmenu, ktorá si nevyžaduje bezodkladné uzatvorenie dodatku k Zmluve, táto zmena sa premietne do Zmluvy pri uzatvorení najbližšieho písomného dodatku k Zmluve.
2. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná umožniť zamestnancom Fondu a zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vykonávať kontrolu použitia poskytnutých Prostriedkov Fondu, ako aj Kontrolu verejného obstarávania, a na tento účel im umožniť vstup do priestorov a objektov SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU, na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k tejto Zmluve a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov a účelu použitia Prostriedkov Fondu. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne požadovanú súčinnosť. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa tiež zaväzuje zabezpečiť, aby dodávateľ/ia vybraní podľa článku VIII. bod 3 tejto Zmluvy strpel/i výkon kontroly použitia poskytnutých Prostriedkov Fondu, ako aj Kontrolu verejného obstarávania, podľa tohto ustanovenia Zmluvy a poskytol/li akúkoľvek požadovanú súčinnosť oprávneným osobám vykonávajúcim predmetnú kontrolu.
3. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutých Prostriedkov Fondu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách**“).
4. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje plniť všetky dohodnuté podmienky a povinnosti vyplývajúce jej z tejto Zmluvy.
5. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje, že poskytnuté Prostriedky Fondu nebudú použité na účely realizácie hospodárskej činnosti predstavujúcej hospodárske využitie Prostriedkov Fondu v miere podliehajúcej (prekračujúcej alebo porušujúcej) pravidlá poskytovania štátnej pomoci v zmysle Zákona o štátnej pomoci a v zmysle Metodického usmernenia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci vydané Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v marci 2022, dostupné na: https://www.antimon.gov.sk/data/files/1707_1nehospodarska-cinnost_aktualizacia-marec-2022.pdf. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa tiež zaväzuje, že poskytnuté Prostriedky Fondu nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu so SPRÁVOU NÁRODNÉHO PARKU), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
6. Fond je oprávnený po dobu troch (3) rokov od dňa ukončenia obdobia na realizáciu účelu použitia Prostriedkov Fondu v zmysle článku IV bod 2. Zmluvy vykonávať kontrolu hospodárenia s Prostriedkami Fondu a účelovosti ich použitia a dodržiavania podmienok podľa Zmluvy.
7. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná na účel výkonu kontroly zo strany Fondu v zmysle bodu 6. tohto článku Zmluvy (i) viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania realizovaných prác/ služieb/ obstaraného tovaru/ investičných nákladov, ktoré boli zrealizované v rámci realizácie účelu použitia Prostriedkov Fondu z Prostriedkov Fondu podľa tejto Zmluvy, (ii) uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob využívania realizovaných prác /služieb/ obstaraného tovaru/ investičných nákladov, ktoré boli zrealizované v rámci realizácie účelu použitia Prostriedkov Fondu z Prostriedkov fondu podľa tejto Zmluvy, (ii) poskytnúť Fondu akúkoľvek zo strany Fondu požadovanú súčinnosť súvisiacu s vykonaním predmetnej kontroly.

Článok VIII.

Vyhlásenia Zmluvných strán

1. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom Žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v dokumentoch SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU, ktoré tvoria prílohy tejto Zmluvy, ako aj údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že Fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Prostriedkov Fondu alebo na uzatvorenie tejto Zmluvy.
2. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a/alebo rozpočtu Fondu. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU taktiež vyhlasuje, že jej v predchádzajúcich troch (3) rokoch nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU týmto zároveň vyhlasuje, že v prípade potreby výberu dodávateľa/ov tovarov, služieb a investičných nákladov v zmysle Rozpočtu, tento zabezpečí v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), a to prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania, a že za tento výber zodpovedá.
4. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná písomne informovať Fond o každej zmene vo vzťahu k vyššie uvedeným vyhláseniam v zmysle tohto článku Zmluvy a zároveň je povinná k oznámeniu priložiť všetky podporné dokumenty preukazujúce skutočnosti, na ktoré sa odvoláva. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná zabezpečiť, aby všetky vyhlásenia boli správne, úplné, aktuálne, presné a pravdivé a to pri uzatvorení Zmluvy, ako aj pri uzatvorení dodatku k Zmluve, ako aj pri každom použití Prostriedkov Fondu zo strany SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU podľa tejto Zmluvy.
5. Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU bolo ku dňu podpisu Zmluvy a/alebo podpisu dodatku k Zmluve nesprávne, neúplné, neaktuálne, nepresné a/alebo nepravdivé, alebo sa ním stane v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná zjednať nápravu v lehote stanovenej Fondom a v tejto lehote zároveň preukázať Fondu zjednanie nápravy, ak sa s Fondom nedohodne v individuálnom prípade inak. Ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU nezjedná nápravu a/alebo nepreukáže Fondu zjednanie nápravy v lehote stanovenej v tomto odseku tohto článku Zmluvy, toto konanie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Fond spracováva v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy osobné údaje fyzických osôb zamestnancov/pracovníkov/dodávateľov SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zmluvného a predzmluvného vzťahu. Podmienky spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Fondu <https://envirofond.sk/>.
7. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU vyhlasuje, že na úseku ochrany osobných údajov zabezpečila všetky zákonné požiadavky (poučenia, súhlasy, a pod.) vo vzťahu k dotknutým zamestnancom/pracovníkom/dodávateľom SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU, ktorých osobné údaje budú poskytnuté Fondu a Ministerstvu životného prostredia za účelom naplnenia účelu Zmluvy, ako aj za účelom kontroly použitia Prostriedkov Fondu ako mzdových a osobných nákladov.
8. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU vyhlasuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na rovnaký účel, ktorý bude financovaný z poskytnutých Prostriedkov Fondu podľa tejto Zmluvy, a ktoré by predstavovala dvojité financovanie tých istých nákladov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov Európskej únie. Vyhlásenie SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU podľa tohto ustanovenia Zmluvy sa považuje za zopakované pri každom použití Prostriedkov Fondu zo strany SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU podľa tejto Zmluvy. Ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU poruší povinnosti uvedené v tomto odseku, toto konanie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok IX.

Kontrola

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 Zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu poskytnutia a použitia Prostriedkov Fondu a dodržiavania podmienok tejto Zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoFK**“). Fond je oprávnený k finančnej kontrole prizvať prizvanú osobu.
2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy vykonáva Fond ako administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste.
3. Fond ako poskytovateľ verejných financií je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti v súlade s § 6 ods. 4 ZoFK. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
4. Finančnú operáciu alebo jej časť je Fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci Fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom Fondu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
5. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU berie na vedomie, že poskytnuté Prostriedky Fondu na základe tejto Zmluvy sa považujú podľa Zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
6. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU berie na vedomie, že ak pri nakladaní s Prostriedkami Fondu poskytnutými na základe tejto Zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so Zákomom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so Zákomom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s inými všeobecne alebo osobitne záväznými právnymi predpismi, Fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu zastaviť použitie nespotrebovaných (nepoužitých) Prostriedkov Fondu. O tomto Fond bezodkladne SPRÁVU NÁRODNÉHO PARKU informuje.
7. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých sa Prostriedky Fondu poskytli alebo neehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie Prostriedkov Fondu, sa môže okrem iného považovať aj za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách.
8. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití Prostriedkov Fondu poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude Fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
9. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU berie na vedomie, že v prípade, ak Fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie Prostriedkov Fondu je/bolo neehospodárne, neefektívne, neúčinné alebo SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU použila Prostriedky Fondu v rozpore s určeným účelom, alebo ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU porušila podmienky Zákona o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa tovarov, služieb a investičných nákladov v zmysle Rozpočtu, je Fond oprávnený požadovať vrátenie poskytnutých Prostriedkov Fondu.

Článok X

Verejné obstarávanie a jeho kontrola

1. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje, že pri výbere dodávateľa(lov) tovarov, služieb a investičných nákladov v zmysle Rozpočtu a uzatvorení dodávateľsko-odberateľskej zmluvy bude postupovať alebo postupoval v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní a proces výberu dodávateľa(lov) realizuje otvoreným, transparentným a nediskriminačným postupom v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti, účelnosti, či rovnakého zaobchádzania a v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi predpismi SR.
2. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa zaväzuje, že akékoľvek zmeny dodávateľsko-odberateľskej zmluvy budú realizované v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní, najmä s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi predpismi SR.

3. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná dodržiavať pravidlá čestnej hospodárskej súťaže a zákaz protiprávneho konania pri výbere dodávateľa(lov). Pri výbere dodávateľa(lov) je preto SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby zabezpečila, že v rámci verejného obstarávania a súvisiacich postupov nedôjde k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu; ak Fond identifikuje niektorý z uvedených následkov, je za ne zodpovedná SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU.
4. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná odovzdať Fondu všetky dokumenty týkajúce sa prípravy a procesu verejného obstarávania (v texte Zmluvy len „**Kontrola verejného obstarávania**“), kedykoľvek ju na to Fond vyzve za účelom vykonania Kontroly verejného obstarávania, a to spôsobom určeným Fondom /buď v papierovej alebo v elektronickej forme, prípadne kombináciou týchto spôsobov/. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná na požiadanie a v lehote určenej Fondom doplniť akékoľvek ďalšie dokumenty či údaje preukazujúce dodanie predmetu plnenia dodávateľsko-odberateľskej zmluvy a tiež je povinná zriadiť prístup do informačného systému, prostredníctvom ktorého SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU proces verejného obstarávania uskutočnila.
5. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná pred uzavretím dodávateľsko-odberateľskej zmluvy overiť, či je/sú dodávateľ(lia) zapísaný(i) v registri partnerov verejného sektora v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak má dodávateľ povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a uzavrieť dodávateľsko-odberateľskú zmluvu len v prípade, ak dodávateľ splnil uvedenú povinnosť; uvedená povinnosť SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU sa aplikuje aj vo vzťahu ku všetkým subdodávateľom dodávateľa.
6. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU je povinná pred uzavretím dodávateľsko-odberateľskej zmluvy overiť, či konečným užívateľom výhod dodávateľa nie je verejný funkcionár v zmysle ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní a uzavrieť dodávateľsko-odberateľskú zmluvu len v prípade, ak tomu tak nie je; uvedená povinnosť SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU sa aplikuje aj vo vzťahu ku všetkým subdodávateľom dodávateľa.
7. Fond je oprávnený kedykoľvek vykonať Kontrolu verejného obstarávania. Kontrola verejného obstarávania sa vykonáva v zmysle ustanovení ZoFK s cieľom kontroly dodržiavania pravidiel a postupov verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.
8. Ak Fond pri Kontrole verejného obstarávania zistí nedostatky v procese verejného obstarávania a/alebo v predloženej dokumentácii, uvedie tieto nedostatky v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly spolu s poučením SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Námietky môže SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU podať v lehote určenej Fondom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU.
9. Ak Fond pri Kontrole verejného obstarávania identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov alebo identifikuje porušenie pravidiel stanovených právnymi predpismi SR, určí v správe z kontroly vo vzťahu k predmetnému verejnému obstarávaniu zodpovedajúcu výšku finančnej opravy alebo neschváli náklady, ktoré vznikli v rámci verejného obstarávania v plnej výške.
10. Zoznam finančných opráv obsahujúci zoznam porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, spolu s prislúchajúcou sadzbou percentuálnej výšky finančnej opravy vo výške percentuálnej miery zníženia sumy poskytnutých Prostriedkov Fondu určených na úhradu oprávnených nákladov skutočne uplatnených iba na základe tej dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, vo vzťahu ku ktorej došlo k porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania, za ktoré bola na základe záverov z Kontroly verejného obstarávania uložená zo strany Fondu finančná oprava po použití Prostriedkov fondu (ďalej len „**Zoznam finančných opráv**“), podľa ktorého Fond postupuje pri určení finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 3 k tejto Zmluve, a je pre Fond, ako aj pre SPRÁVU NÁRODNÉHO PARKU záväzný.
11. Ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU nesúhlasí s uloženou finančnou opravou, je oprávnená odstúpiť od Zmluvy.
12. Neuhradenie Fondom stanovenej finančnej opravy v lehote stanovenej Fondom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU v lehote stanovenej vo výzve na vrátenie finančných prostriedkov zodpovedajúcim výške finančnej opravy tieto Prostriedky Fondu nevráti, dostáva sa SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU do omeškania a Fond je oprávnený si

voči SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý aj začatý deň omeškania, vypočítané z výšky stanovenej finančnej opravy po použití Prostriedkov Fondu, od prvého dňa omeškania až do pripísania finančnej opravy po použití Prostriedkov Fondu na účet určený Fondom.

13. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU berie na vedomie, že vykonaním Kontroly verejného obstarávania a súvisiacich postupov zo strany Fondu nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby v zmysle ustanovení § 8 Zákona o verejnom obstarávaní za vykonanie verejného obstarávania a súvisiacich postupov pri dodržaní právnych predpisov SR, Zmluvy a základných princípov verejného obstarávania.

Článok XI. Ukončenie Zmluvy a sankcie

1. Zmluva zaniká:
 - a) akceptáciou vyúčtovania poskytnutých Prostriedkov Fondu zo strany Fondu alebo úplným vysporiadaním všetkých finančných záväzkov SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU voči Fondu,
 - b) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu; v dohode si Zmluvné strany upravujú, v akom rozsahu SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU vráti nespotrebované (nepoužitú) Prostriedky Fondu,
 - c) odstúpením Fondu od Zmluvy v prípadoch porušenia Zmluvy podstatným spôsobom zo strany SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU,
 - d) odstúpením SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 3 tohto článku Zmluvy,
 - e) vrátením finančných prostriedkov podľa článku VI. bodu 3 alebo podľa článku IX. bodu 9 Zmluvy.
2. Za podstatné porušenie Zmluvy, kedy je Fond oprávnený od Zmluvy odstúpiť, sa považuje, ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU:
 - a) použije poskytnuté Prostriedky Fondu alebo ich časť v rozpore s účelom dohodnutým v Zmluve,
 - b) poruší akúkoľvek zmluvne dohodnutú povinnosť a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú jej na to Fond poskytne v písomnej výzve na nápravu,
 - c) ak sa vyhlásenie SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU podľa čl. VIII. bodu 3 Zmluvy preukáže kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy ako nepravdivé, alebo poruší povinnosti v zmysle článku X. bod 1, 2, 3, 5 a/alebo 6 tejto Zmluvy,
 - d) poruší ustanovenia prílohy č. 2 „Protikorupčnej doložky“ Zmluvy,
 - e) poruší ktorúkoľvek z povinností SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU, ktoré sú výslovne v Zmluve špecifikované ako podstatné porušenie Zmluvy.

Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve špecifikovaný ako podstatné porušenie Zmluvy, resp. porušenie Zmluvy podstatným spôsobom) podľa Zmluvy, môže druhá zmluvná strana písomne upozorniť zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiadať ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej lehote na zjednanie nápravy, nie kratšej ako päť (5) pracovných dní od doručenia takejto žiadosti. Ak zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.
3. Od tejto Zmluvy je oprávnená odstúpiť SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU v prípade, ak Fond neposkytne Prostriedky Fondu vo výške a v lehote podľa článku V bod 1 Zmluvy bez dôvodov a prekážok na strane SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU, a to ani v dodatočnej lehote vzájomne dohodnutej a odsúhlasenej Zmluvnými stranami písomným dodatkom k Zmluve.
4. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Fondu je spojené s povinnosťou SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU vrátiť Fondu poskytnuté Prostriedky Fondu v celom rozsahu, a to v lehote stanovenej mu Fondom v oznámení o odstúpení od Zmluvy.
5. Ustanovenia zmluvy upravujúce povinnosť vrátiť Prostriedky Fondu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy, právo na zaplatenie sankcií, ako aj ďalšie ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú platiť aj po zániku Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté.
6. V prípade, ak SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU v lehote stanovenej v zmysle bodu 4 tohto článku

Zmluvy poskytnuté Prostriedky Fondu nevráti, dostáva sa SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU do omeškania a Fond je oprávnený si voči SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý aj začatý deň omeškania vypočítané z výšky poskytnutých, resp. nevrátených Prostriedkov Fondu, od prvého dňa omeškania až do dňa úhrady celkovej dlžnej sumy poskytnutých Prostriedkov Fondu na účet Fondu.

Článok XII.

Osobitné protikorupčné ustanovenia a ustanovenie o oznamovaní protispoločenskej činnosti

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa k prevencii korupcie a protikorupčnému správaniu a oznamovaniu protispoločenskej činnosti.
2. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:
 - a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
 - b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
 - d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - e) bezodkladne oznámi Fondu akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia,
 - f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Fondu, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy s Fondom,
 - g) pozná znaky protispoločenskej činnosti a bezodkladne oznámi Fondu akékoľvek podozrenie z protispoločenskej činnosti, zároveň poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia.
3. SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, a to plnením záväzkov v zmysle prílohy č. 2 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej ako „**Protikorupčná doložka**“).
4. Ak sa preukáže, že SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na protispoločenskej činnosti, korupcii alebo korupčnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením Zmluvy, ide o podstatné porušenie Zmluvy.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Vzhľadom na skutočnosť, že obidve Zmluvné strany majú povinnosť Zmluvu zverejniť, je pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy rozhodujúce jej prvé zverejnenie.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k Zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo Zmluvných strán. Zmenu e-mailových kontaktov môžu Zmluvné strany vykonať písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na Žiadosť a Rozpočet. V prípade rozporu medzi uvedenými dokumentami a Zmluvou majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto Zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Doručovanie korešpondencie osobne Fondu je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Fondu, zverejnených verejne prístupným spôsobom. Doručovanie korešpondencie poštou sa uskutočňuje prostredníctvom pošty a riadi sa príslušnými poštovými podmienkami, ktoré sú účinné v čase zasielania korešpondencie. Korešpondencia musí byť zasielaná s potvrdením o prevzatí. Korešpondencia je doručená dňom jej prevzatia; ak dôjde k odmietnutiu prevzatia korešpondencie, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia jej prevzatia. Ak sa

korešpondencia vráti späť odosielateľovi z dôvodu jej neprevzatia, za deň doručenia sa považuje deň jej vrátenia odosielateľovi. Pre zachovanie dohodnutej lehoty pri doručovaní poštou musí byť zásielka v jej posledný deň odovzdaná na poštovú prepravu; pre doručovanie je rozhodná adresa sídla uvedená v článku I. Zmluvy alebo iná druhej zmluvnej strane písomne oznámená doručovacia adresa.

V prípade doručovania prostredníctvom emailu, sa korešpondencia považuje za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení korešpondencie Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že korešpondencia doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy zmluvnou stranou, ak táto zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Pre zachovanie dohodnutej lehoty pri doručovaní správy prostredníctvom e-mailu musí byť správa v jej posledný deň doručená do e-mailovej schránky druhej zmluvnej strany, ktorá je adresátom správy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia dostane SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a) Príloha č. 1: Celkový Rozpočet nákladov SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU na rok 2026.
 - b) Príloha č. 2: Protikorupčná doložka
 - c) Príloha č. 3 Zoznam finančných opráv

V Bratislave dňa

V Martine dňa

.....
Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

.....
SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
Ing. Roman Fajth, riaditeľ Správy národného
parku Veľká Fatra

Súhrnný rozpočet	
Názov žiadateľa	Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
Kód projektu	242988

Celková požadovaná výška podpory	2 650 255 EUR
Položky podpory	• osobné náklady,
	• prevádzkové náklady a investičné náklady,
	• náklady na tovary a služby priamo súvisiace so zabezpečením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU zaväzuje, že:

1. každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu protispoločenskej činnosti, korupcie alebo korupčného správania alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Fondu alebo im spriazneným osobám s cieľom dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,
2. v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na protispoločenskej činnosti, korupcii alebo korupčnom správaní v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Fondom, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu **ef54@envirofond.sk**,
3. v prípade, ak ho Fond upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU povinná poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Fond môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia v lehote určenej Fondom je podstatným porušením tejto Zmluvy a dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy,
4. v prípade, ak sa preukáže, že SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na protispoločenskej činnosti, korupcii alebo korupčnom správaní v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, Fond je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy bez toho, aby SPRÁVE NÁRODNÉHO PARKU vznikol voči Fondu akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie od tejto Zmluvy.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. Vymedzuje sa ako ponúkание, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná alebo nefinančná), priamo alebo cez sprostredkovateľa a bez ohľadu na miesto, v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolaní alebo funkcií.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomocí, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby, sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Protispoločenskou činnosťou sa rozumie konanie, ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu); príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

Príloha č. 3
Zoznam finančných opráv

Určovanie výšky finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej v tejto prílohe č. 3 Zmluvy len ako „ZVO“). **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

č.	Názov porušenia	popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ (1) neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky na stavebné práce, ktorej predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako 800 000 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky ako podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.	100%
2.	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky realizoval niekoľko podlimitných zákaziek alebo v prípade stavebných prác ak realizoval niekoľko podlimitných zákaziek do 800 000 EUR bez DPH, ktoré neboli zverejnené vo vestníku ÚVO.	100%

		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH , vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH , na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	3%
3.	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 ZVO ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom limite zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.	8%
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	3%
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	1%
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4.	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	1%
		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
5.	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100%
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť (2)	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	8%

	alebo Nepredloženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Verejný obstarávateľ nepredložil lehotu o celú jej pôvodnú dĺžku na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť/ lehotu na predkladanie návrhov v prípade ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonal podstatnú zmenu (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredložil primerane lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa ZVO aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred.	3%
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	1%
6.	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	8%
	alebo	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. [3]	
	obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	3%
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	1%

7.	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk predĺženia lehoty na žiadosti o účasť (4)	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadosti o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred v prípade postupu podľa § 108. Analogicky sa uvedené porušenie bude aplikovať aj pri postupe podľa § 110 ZVO.	3%
	alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	1%
8.	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	8%
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	3%

9.	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018, nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní.	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd (5), elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	8%
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd (6), elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	3%
10.	Neuvedenie: podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	8%

	vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	3%
11.	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	8%
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	3%
12.	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná	8%

	špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk	3%

		- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	1%
13.	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[7]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	3%
14.	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	1%
15.	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk aspoň trom hospodárskym subjektom ktorý spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, v prípade podlimitnej zákazky realizovanej podľa § 108 ZVO.	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 108 ZVO, keď na účel zadania podlimitnej zákazky nevyzval na predloženie ponuky aspoň tri hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy.	100%
16.	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	8%

	(od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 2 ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	3%
17.	Postup pri zadávaní zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z.	Porušenie sa týka prípadov kedy verejný obstarávateľ postupoval pri zadávaní zákazky alebo zadávaní koncesie podľa neúčinného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bola EF predložená na kontrolu dokumentácia z procesu VO, ktorý bol realizovaný podľa ustanovení neúčinného zákona č. 25/2006 Z.z.	100%
18.	Verejný obstarávateľ nerealizoval zákazku prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO	porušenie § 187I ZVO - Ide o prípady, kedy verejný obstarávateľ preukázateľne začal verejné obstarávanie po 31.01.2023 a nerealizoval zákazku/ neuskutočňoval celú komunikáciu so záujemcom/uchádzačom prostredníctvom elektronickej platformy pričom táto povinnosť mu vyplýva z § 187I ZVO.	31%
19.	Porušenie povinnosti zverejniť súťažné podklady (podľa §43 ods. 2)	Súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky alebo koncesná dokumentácia neboli verejné dostupné /uverejnené/ na profile verejného obstarávateľa v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku. Porušenie sa týka verejného obstarávateľa vždy, keď bol povinný podľa ZVO zverejňovať zákazku vo Vestníku UVO a aj v prípade ak si dobrovoľne zvolí "prísnejší" postup zadávania zákazky a zverejniť zákazku vo Vestníku UVO. Ide aj o prípady kedy boli súťažné podklady zverejnené neskôr a nedošlo k primeranému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk aby boli splnené min. zákonné lehoty na predkladanie ponúk.	3%

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť

20.	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	8%
21.	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	8%

	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Finančná oprava 3 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	3%
22.	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	8%
		Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	finančná oprava môže byť znížená na 3% alebo 1% v závislosti od závažnosti porušenia

23.	Nevyzvanie uchádzača o nahradenie osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité inou osobou v prípade ak nespĺňa podmienky osobného postavenia	Ide o prípady, keď uchádzač na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti použije tretiu osobu a táto osoba nespĺňa osobné postavenie podľa §33 a § 34 ZVO pričom tento uchádzač bol vylúčený verejným obstarávateľom bez toho aby bol vyzvaný aby tretiu osobu, nahradil inou, ktorá osobné postavenie spĺňa podľa §33 a §34 ZVO.	3%
24.	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100%
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	8%
25.	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	8%

26.	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	8%
27.	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	8%
28.	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	8%
29.	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100%
30.	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100%
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa §	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	8%

	40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	3%
Realizácia zákazky			
31.	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo c) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	8% a 8% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	8% a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
32.	Porušenie povinnosti zápisu úspešného uchádzača v RPVS	Ide o prípady kedy bola zmluva podpísaná s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, a ich subdodávateľmi, ktorí boli povinní v čase uzatvorenia zmluvy byť zapísaní v RPVS, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje (povinnosť sa vzťahuje na uchádzača vtedy, ak hodnota plnenia prevyšuje jednorazovo 100 000 EUR alebo v úhrne 250 000 EUR za príslušný kalendárny rok) a uvedení uchádzači alebo ich subdodávatelia nie sú v RPVS zapísaní. Zároveň ide o prípady kedy má úspešný uchádzač alebo uchádzači a ich subdodávatelia povinnosť mať v predmetnom registri všetkých konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom o RPVS a tieto osoby tam nie sú uvedené.	100%
33.	Iné porušenia povinnosti a postupov	Použije sa v prípade identifikovania iných porušení povinností a postupov (ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených prípadoch 1 až 32) kde sa finančná oprava stanoví na základe analógie a proporcionality.	Na základe analógie a proporcionality

Fond bude primerane aplikovať vyššie uvedené porušenia 1 až 33 aj na zákazky, na ktoré sa pôsobnosť ZVO nevzťahuje, vrátane zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

[2] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením

[3] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 8 %, 3 % alebo 1 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

[4] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

[5] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

[7] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

